

1503431-52.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... a que seria cabível se se tratasse aqui de tráfico de poucas quantidades de droga e de menor potencialidade lesiva. Por tais razões, merece uma reprimenda maior do Estado, conforme têm decidido nossos Tribunais Superiores, fazendo alusão ao princípio da proporcionalidade: "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503431-52.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503431-52.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2201181/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 26338607 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2201181 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAFAEL DE JESUS COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos.

RAFAEL DE JESUS COSTA, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11. 343/2006, porque no dia 25 de julho de 2022, por volta de 16h44min., na Rua Dom Pedro I, nº 03, no Parque Olaria, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, trazia consigo 11 (onze) porções de crack, bem como ocultava outras 05 (cinco) porções de cocaína (consoante auto de exibição a fls. 11 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente a fls. 12/15), tudo para fins de entrega a consumo de terceiros, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, o denunciado obteve, por meios ainda não esclarecidos, a posse das drogas descritas acima, para comercializá-la no endereço supramencionado.

Ocorreu que, policiais militares estavam em patrulhamento pelo local, quando visualizaram o indiciado abaixado e mexendo em algo na terra, o que motivou a abordagem.

Realizada a revista pessoal, em poder de RAFAEL, mais precisamente no bolso, os agentes localizaram a quantia de R\$22,70 e 11 pedras de crack e, no chão onde ele mexia, mais 05 porções de cocaína.

Indagado informalmente pelos policiais militares e interrogado perante a Autoridade Policial, RAFAEL confessou o delito, afirmando que as drogas encontradas em sua posse eram destinadas a venda e que, inclusive, o dinheiro era proveniente da venda de drogas (fls. 08).

Portanto, as circunstâncias da apreensão das drogas, a forma de acondicionamento, a quantidade, o encontro de dinheiro aliada ao relato dos agentes públicos e a confissão informal e extrajudicialmente, evidenciam que as substâncias entorpecentes pertenciam ao denunciado e que se destinavam a entrega a consumo de terceiros.

O acusado foi notificado (fls.108). A denúncia foi recebida em (fls.). Apresentou defesa preliminar (fls.84/85). O acusado foi citado. Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas em comum e o acusado interrogado ao final.

Em alegações finais, pugna o Ministério Público pela condenação da acusado, nos termos da denúncia, face a comprovação da autoria e da materialidade delitivas. A defesa do acusado pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão, com a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, regime mais brando e substituição por penas restritivas de direitos.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de fls.09/10, auto de exibição e apreensão de fls.11, laudo de constatação preliminar de fls.12/15, laudo pericial de fls.92/94 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa.

Os policiais militares Mauricio Trevisan Pinto e Amâncio Colombo deram versões essencialmente iguais. Disseram que estavam em patrulhamento pelo bairro e num ponto de tráfico de drogas avistaram o acusado mexendo em algo no solo. Foi abordado e em sua posse foram localizadas 11 porções de crack e R\$ 22,70. No local onde foi visto mexendo, haviam mais 05 porções de cocaína. Indagado, confessou ser usuário de drogas e estava vendendo entorpecente no local, sendo que o dinheiro era fruto da venda. Que o acusado é conhecido dos meios policiais.

O acusado, em seu interrogatório, confessou os fatos. Disse que estava na rua há uma semana após uma recaída nas drogas, e por ser usuário de crack, resolveu fazer a venda para sustentar seu vício. Quanto mais pedras de crack vendia, mais recebia. Que vendia o crack por R\$ 5,00. As porções de cocaína eram de responsabilidade de outro rapaz. Que o dinheiro era fruto da venda.

Pela prova oral colhida nos autos, em especial pela confissão do acusado, que não restou isolada, pois vai de encontro aos relatos firmes e sinceros do policial militar, além do restante do conjunto probatório, formado pelas circunstâncias do

local da abordagem, armazenamento da droga e da quantidade, entendo bem comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, impondo-se sua condenação.

Quanto ao valor probatório dos depoimentos de policiais, a jurisprudência é tranquila em reconhecer a validade e a importância de tais depoimentos, quanto mais se não existe nenhum elemento os autos para considerá-lo indigno, tal como se vislumbra dos julgados:

“PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente - A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra - Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição - Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido”. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery - 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111).

“PROVA. Testemunha Policial. Validade. Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos. Recurso parcialmente provido”. (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9, Ibitinga, 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator: Alfredo Fanucchi 14.08.08 V.U. Voto n. 8007).

Sendo assim, diante do conjunto probatório coerente e robusto, formado pelas circunstâncias de armazenamento da droga, da quantidade, ou seja, 11 (onze) porções de crack com 1,4g e outras 05 (cinco) porções de cocaína, com 1,2g, conforme laudo pericial (fls.92/94) entendo bem comprovada a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu. A condenação é medida que se impõe.

Passo, então, a dosar a pena.

Primeira fase. Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é reincidente, o que será considerado na segunda fase de aplicação da pena. Ademais, o artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, e neste caso em concreto, o acusado comercializava porções de cocaína e crack, o que vem em seu desfavor. Trata-se de droga com grande potencial devastador, bem superior a outros tipos de entorpecente, e que tem contribuído para a destruição de famílias e aumento da criminalidade. É forçoso concluir, assim, que a conduta praticada pelo acusado afetou de modo especialmente grave a saúde pública, o bem jurídico tutelado pelos tipos penais da Lei 11.34/2006, o que, por si só deve ensejar a imposição de pena superior a que seria cabível se se tratasse aqui de tráfico de poucas quantidades de droga e de menor potencialidade lesiva. Por tais razões, merece uma reprimenda maior do Estado, conforme têm decidido nossos Tribunais Superiores, fazendo alusão ao princípio da proporcionalidade: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA. ENTORPECENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente lastreada na quantidade e natureza do entorpecente encontrado em poder do réu - pasta-base de cocaína, de alto poder deletério -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea. 2. Agravo desprovido.” (AgRg no REsp 1793804/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). Considerando, assim, tais circunstâncias,

aumento a pena base de 1/6, totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal. Segunda fase: Incide a atenuante da confissão, pois ainda que o acusado negue a posse das porções de cocaína, tal afirmação não alterou o contexto probatório, nem beneficiou o acusado nem o livrou da responsabilidade penal. E considerando que desde o início da persecução penal ele se mostrou réu confesso, aplico-lhe o benefício. A pena volta, então, ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Presente a agravante da reincidência, que é múltipla (Processos nº 0006983-70.2014, 0009877.19.2014, 00010817-47,2015, 1513759-36.2019 e 0001043-29.2016, fls. 45/52), o que autoriza o aumento da pena de 1/3, resultando em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias multa. Terceira fase: Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, esclarecendo que diante da reincidência do acusado, fica vedada a diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Tóxico, pelo que fica fixada, em definitivo, a pena em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 2º, § 1º da Lei 8.072/90, com a redação nova que lhe foi dada pela Lei 11.464/07, além de ser o réu reincidente, na forma do artigo 33, §2º alínea "a" do CP, denotando sua personalidade voltada à prática deste crime, o que exige a imposição do regime mais gravoso para efetiva prevenção e reparação do delito.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos por ausência dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal- quantidade elevada de pena e a reincidência - bem como diante da expressa proibição legal prevista no artigo 44 da Lei 11.343/06.

Nego o direito ao acusado de apelar em liberdade, pois presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP. A elevada quantidade de pena aplicada e o regime prisional mais gravoso exige o encarceramento para garantia da aplicação da lei penal. Não há nos autos prova de que o acusado exerça ocupação lícita, ao contrário, declarou estar desempregado e dedicado ao vício em entorpecente. Nada impede, assim, que fuja do distrito da culpa para furtar-se ao cumprimento desta pena. Também há necessidade de garantir a ordem pública. O acusado é reincidente, o que indica sua personalidade desvirtuada e voltada ao crime. Solto, com sensação de impunidade e com esta conduta social reprovável, decorrente da contumácia em prática delitivas, certamente voltará a delinquir. Necessário, assim, extirpar do seio da sociedade pessoas que conturbam a ordem pública. O Judiciário não pode se furtar à efetiva reprimenda do crime de tráfico de drogas, cujos efeitos são graves e nefastos, pois não só fomenta a prática de outros crimes, geralmente furtos e roubos por parte dos usuários, que tentam manter o vício, mas também porque seus agentes são verdadeiros causadores da destruição de vidas e famílias.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar RAFAEL DE JESUS COSTA, qualificado nos autos, às penas 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, e 666 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se na que se encontra.

Condene o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para esse espécie processual.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido nos autos em favor da FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei de Tóxicos.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: a) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP; b) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; c) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação ds réu; d) proceda-se à incineração da droga apreendida, nos termos do parágrafo 1º do art. 32 Lei de Tóxicos; d) expeça-se guia de execução penal.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo.

P.R.I.C

Santa Bárbara d'Oeste, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA